

**Instrucciones para la dinamizadora (borrar antes de imprimir la versión final).** Llene todos los espacios en blanco con las decisiones de la Ficha de acuerdos (Jornada 2) y del acta de elección (Jornada 3). Donde hay opciones entre corchetes [ ], deje solo la votada. Imprima una copia para firmar y una para leer. El Anexo 3 se llena durante la Jornada 4.

# ACTA DE CONSTITUCIÓN

## UNIDAD DE MICROFINANCIAMIENTO COMUNITARIO (UMC)

Centro de Innovación Comunitario · Red de Mujeres del Caribe · Nodo \_\_\_\_\_

En el municipio de \_\_\_\_\_, departamento de \_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_, en \_\_\_\_\_ (lugar), se reunieron las emprendedoras que firman esta acta, con la presencia de \_\_\_\_\_ de las \_\_\_\_\_ personas que manifestaron su intención de ser socias, con el acompañamiento del Centro de Innovación Comunitario (CIC) de la Red de Mujeres del Caribe, con el fin de constituir una Unidad de Microfinanciamiento Comunitario.

### Consideraciones

Que las firmantes participaron en la ruta de formación de cuatro jornadas de las Unidades de Microfinanciamiento Comunitario del CIC: presentación de la estrategia, construcción de las reglas de juego, elección de la junta directiva y conformación de comisiones, y activación. Que, de manera libre, voluntaria e informada, decidieron unirse para ahorrar juntas y prestarse entre ellas con reglas claras, como alternativa justa y segura al préstamo informal «gota a gota». Que las reglas fueron propuestas, discutidas y votadas por las mismas socias.

### Acuerdos

#### Artículo 1. Constitución y nombre

Se constituye la Unidad de Microfinanciamiento Comunitario denominada «\_\_\_\_\_», en adelante la UMC.

#### Artículo 2. Naturaleza

La UMC es un **grupo de ahorro y crédito autogestionado y solidario**, creado por acuerdo privado entre sus socias. No es una entidad financiera, no tiene ánimo de lucro para terceros y no recibe dinero de personas que no sean socias. Solo ahorra y presta entre sus socias. Su número de socias **no será nunca mayor de diecinueve (19)**. Cualquier paso hacia una figura jurídica será decidido por la asamblea con asesoría.

#### Artículo 3. Objeto

Promover el ahorro constante de las socias mediante la compra de acciones; ofrecer créditos accesibles, justos y oportunos a las socias, preferiblemente para fortalecer sus emprendimientos; apoyar a las socias en calamidades a través de un fondo de emergencias; y fortalecer la confianza, la solidaridad, el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres de la Red.

#### Artículo 4. Socias fundadoras

Son socias fundadoras las personas que firman esta acta y que figuran en la hoja de firmas.

### **Artículo 5. Reglamento**

Las socias aprueban el **Reglamento interno de la UMC (Anexo 1)**, construido y votado en la Jornada 2, que forma parte integral de esta acta. Solo la asamblea puede modificarlo, con la mayoría que el mismo reglamento establece.

### **Artículo 6. Junta directiva y comisiones**

Se ratifican la junta directiva y las comisiones elegidas por voto secreto en la Jornada 3, que figuran en el **Anexo 2**, por un periodo de \_\_\_\_\_ meses, del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

### **Artículo 7. Capital inicial**

El valor de cada acción es de \$ \_\_\_\_\_. En esta sesión las socias compraron las acciones que figuran en el **Anexo 3**, para un capital inicial de \$ \_\_\_\_\_ representado en \_\_\_\_\_ acciones. Cada compra quedó registrada en comprobante numerado, en el libro de caja y en el libro de socias.

### **Artículo 8. Manejo del dinero**

Los recursos de la UMC se manejarán a través de \_\_\_\_\_ [plataforma o cuenta escogida / caja con tres llaves], con un bolsillo para la caja principal y otro para el fondo de emergencias, a cargo de la comisión de crédito. Ninguna persona podrá recibir, entregar o transferir dinero de la UMC sin la verificación de otra integrante. Todo movimiento se informará en la reunión siguiente.

### **Artículo 9. Transparencia y control**

La fiscal revisará mensualmente que los saldos coincidan con los registros. Toda socia tiene derecho a conocer el estado de la caja, de sus acciones y de los créditos.

### **Artículo 10. Datos personales**

Las socias **autorizan** a la UMC y al CIC de la Red de Mujeres del Caribe a registrar y usar sus datos personales (nombre, documento, celular, municipio, emprendimiento, ahorros y créditos) **solo** para la administración de la UMC y el seguimiento del proyecto, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012. Los datos no se compartirán con terceros sin autorización. Cada socia puede conocer, actualizar o pedir la corrección de sus datos.

### **Artículo 11. Acompañamiento del CIC**

Las dinamizadoras del CIC acompañan a la UMC con formación y asesoría. No son socias, no tienen voto, no manejan el dinero de la UMC y no pueden pedir nada a cambio de su acompañamiento.

### **Artículo 12. Ciclo**

El primer ciclo de la UMC va del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Al terminar, se hará el reparto de ahorros y ganancias según el reglamento y la asamblea decidirá si inicia un nuevo ciclo.

Leída en voz alta y aprobada por las presentes, se firma en \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

## Hoja de firmas de las socias fundadoras

| #  | Nombre completo | Documento de identidad | Municipio | Firma o huella |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------|
| 1  |                 |                        |           |                |
| 2  |                 |                        |           |                |
| 3  |                 |                        |           |                |
| 4  |                 |                        |           |                |
| 5  |                 |                        |           |                |
| 6  |                 |                        |           |                |
| 7  |                 |                        |           |                |
| 8  |                 |                        |           |                |
| 9  |                 |                        |           |                |
| 10 |                 |                        |           |                |
| 11 |                 |                        |           |                |
| 12 |                 |                        |           |                |
| 13 |                 |                        |           |                |
| 14 |                 |                        |           |                |
| 15 |                 |                        |           |                |
| 16 |                 |                        |           |                |
| 17 |                 |                        |           |                |
| 18 |                 |                        |           |                |
| 19 |                 |                        |           |                |

| Presidenta | Secretaria | Testigo CIC<br>(dinamizadora) | Testigo CIC<br>(dinamizadora) |
|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
|            |            |                               |                               |
| Nombre:    | Nombre:    | Nombre:                       | Nombre:                       |

## ANEXO 1

# Reglamento interno de la UMC

*Consolidado de la Ficha de acuerdos votada en la Jornada 2.*

## Capítulo 1. Las socias

### 1.1 Quién puede ser socia:

\_\_\_\_\_. Número máximo: 19. [Pueden / No pueden] entrar familiares de socias.

**1.2 Entrada de socias nuevas:** se solicita a \_\_\_\_\_; la aprueba \_\_\_\_\_; solo en \_\_\_\_\_ [ventanas de entrada]. La nueva socia compra \_\_\_\_\_ acciones mínimas [y paga una cuota de nivelación igual a la ganancia acumulada por acción]. Periodo de prueba: \_\_\_\_\_.

**1.3 Salida voluntaria:** se avisa por escrito a la comisión de convivencia. Se hace el cruce de cuentas (acciones menos deudas). Se devuelve [el valor de las acciones / acciones y ganancia al último corte trimestral / acciones ahora y ganancia en el reparto] en un plazo máximo de \_\_\_\_\_ días. Si es codeudora, primero se liberan esas acciones.

### 1.4 Salida por justa causa:

\_\_\_\_\_. Debido proceso: la comisión de convivencia escucha a la socia, propone un acuerdo y, si no hay acuerdo, la asamblea decide con [2/3 / mitad más uno] de los votos.

## Capítulo 2. Reuniones y decisiones

**2.1 Reuniones virtuales:** cada \_\_\_\_\_, los \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_, por \_\_\_\_\_. Orden del día fijo: asistencia, saldo, acciones y fondo, cuotas, solicitudes y aprobación, desembolsos, varios y acuerdos.

**2.2 Reuniones presenciales:** cada \_\_\_\_\_ meses en \_\_\_\_\_, para evaluar, rendir cuentas y revisar reglas.

**2.3 Voz y voto:** una socia, un voto. Pierde temporalmente el voto (nunca la voz): \_\_\_\_\_.

**2.4 Quórum:** [mitad más una / 2/3] de las socias. **Mayorías:** simple para decisiones ordinarias; [2/3] para cambiar el reglamento, excluir a una socia o cambiar la tasa.

## Capítulo 3. Constitución del fondo

**3.1 Valor de la acción:** \$ \_\_\_\_\_. **3.2 Tope de acciones:** ninguna socia tendrá más del \_\_\_\_\_ % del total de acciones; por reunión, mínimo \_\_\_\_\_ y máximo \_\_\_\_\_ acciones. **3.3 Ahorro mínimo:** \_\_\_\_\_.

## Capítulo 4. Funcionamiento del fondo

**4.1 Tasa de interés:** \_\_\_\_ % mensual, que se descuenta al desembolsar por todo el plazo. Las cuotas son solo a capital. **La tasa, sumada a los demás descuentos, nunca superará la tasa de usura vigente**, revisada con el semáforo antes de cada desembolso.

**4.2 Aporte al fondo de emergencias:** [ \_\_\_\_ % de cada crédito, descontado al desembolsar] [y/o \$ \_\_\_\_ por socia en cada reunión]. Uso: [auxilio / préstamo sin interés / mixto], para \_\_\_\_\_. Monto máximo por caso: \$ \_\_\_\_\_.

**4.3 Mora:** [la mitad de / igual a] la tasa corriente por mes o fracción de atraso, sobre la cuota vencida. Escalera de mora: recordatorio a la primera quincena; mora y sin nuevos créditos ni codeudas a la segunda; acuerdo de pago con convivencia al mes; cruce con acciones propias y luego de la codeudora a los tres meses sin acuerdo.

**4.4 Circulación:** la plata disponible se presta en cada reunión [hasta dejar la caja en cero / dejando una caja mínima del \_\_\_\_ %]. Las solicitudes que no alcanzan pasan a la lista de espera de la siguiente reunión.

## Capítulo 5. El crédito

**5.1 Relación de crédito:** 1 a \_\_\_\_ sobre las acciones libres. **5.2 Codeudora:** socia al día con acciones libres, que quedan comprometidas hasta el pago total. **5.3 Tope por crédito:** \_\_\_\_ % del ahorro total del fondo. **5.4 Plazo máximo:** \_\_\_\_ meses [ \_\_\_\_ meses en el primer ciclo]. **5.5 Frecuencia de pago:** [quincenal / mensual]. **5.6 Un crédito a la vez** [o nuevo crédito después de pagar la mitad].

**5.7 Prioridad cuando la plata no alcanza:**

\_\_\_\_\_.

**5.8 Procedimiento:** solicitud escrita o por mensaje hasta dos días antes de la reunión; verificación de la comisión de crédito; aprobación de la asamblea; liquidación y plan de pagos en dos copias; desembolso con dos personas; registro en el libro de caja.

## Capítulo 6. Plataforma, registros y control

**6.1 Plataforma:** \_\_\_\_\_, a cargo de la comisión de crédito. Si la titular de la cuenta sale o pierde el celular: \_\_\_\_\_. **6.2 Registros:** comprobantes numerados, libro de caja, libro de socias, libretas, actas y libro digital. Los errores no se borran: se corrigen con un ajuste explicado. **6.3 Arqueo** al cierre de cada reunión y revisión mensual de la fiscal.

## Capítulo 7. Ciclo y reparto

**7.1** El ciclo dura \_\_\_\_ meses. En los últimos meses, los créditos se dan a plazos que terminen antes del cierre. **7.2** Al final, cada socia recibe su ahorro más la ganancia que le corresponde según sus acciones, y la asamblea decide si inicia un nuevo ciclo.

## ANEXO 2

## Junta directiva y comisiones

Según el acta de elección de la Jornada 3.

| Cargo      | Titular | Suplente |
|------------|---------|----------|
| Presidenta |         |          |
| Secretaria |         |          |
| Tesorera   |         |          |
| Fiscal     |         |          |

| Comisión         | Coordinadora | Integrantes |
|------------------|--------------|-------------|
| Crédito          | La tesorera  |             |
| Convivencia      |              |             |
| Comercialización |              |             |

**ANEXO 3****Capitalización inicial**

*Se llena durante el momento 3 de la Jornada 4. Debe coincidir con los comprobantes y el libro de caja.*

| #  | Socia | Nº de acciones | Valor (\$) | Nº de comprobante | Medio |
|----|-------|----------------|------------|-------------------|-------|
| 1  |       |                |            |                   |       |
| 2  |       |                |            |                   |       |
| 3  |       |                |            |                   |       |
| 4  |       |                |            |                   |       |
| 5  |       |                |            |                   |       |
| 6  |       |                |            |                   |       |
| 7  |       |                |            |                   |       |
| 8  |       |                |            |                   |       |
| 9  |       |                |            |                   |       |
| 10 |       |                |            |                   |       |
| 11 |       |                |            |                   |       |
| 12 |       |                |            |                   |       |
| 13 |       |                |            |                   |       |
| 14 |       |                |            |                   |       |
| 15 |       |                |            |                   |       |
| 16 |       |                |            |                   |       |
| 17 |       |                |            |                   |       |
| 18 |       |                |            |                   |       |

| #  | Socia | N° de acciones | Valor (\$) | N° de comprobante | Medio |
|----|-------|----------------|------------|-------------------|-------|
| 19 |       |                |            |                   |       |
|    | TOTAL |                |            |                   |       |

Tesorera: \_\_\_\_\_ Fiscal: \_\_\_\_\_